

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5217/2538

นาย อั้ง เจริญสุขสถาพร โดย นาย  
บุญส่ง เจริญสุขสถาพร ผู้ เข้า

โจทก์

เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นาง วรรณดี ว่องเจริญ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183 วรรคสอง

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้ว่าไม่มีทางพิพาทซึ่งเท่ากับต่อสู้ถึงความกว้างของทางพิพาทด้วยศาลจึงต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่ามีทางพิพาทหรือไม่ถ้ามีกว้างเท่าใดแม้จะไม่ได้กำหนดประเด็นว่าทางพิพาทกว้างเท่าใดเป็นประเด็นพิพาทไว้ก็ตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยถึงความกว้างของทางพิพาทจึงไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 5361 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 9044 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และเป็นเจ้าของที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 3/2498 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รวมกับจำเลยที่ 2 ระหว่างที่ดินของโจทก์และที่ดินของจำเลยทั้งสองทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้มีทางสาธารณประโยชน์กว้าง 5 วา ยาวประมาณ 120 วา เป็นแนวผ่านตลอดออกสู่

ถนนใหญ่ได้ทั้งสองด้าน เมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2515 ถึงปลายเดือน ธันวาคม 2517 จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเข้าไถทำลายบุกรุกและเข้าครอบครองทาง สาธารณประโยชน์ ด้านที่ดินกับที่ดินมีโฉนดของจำเลยที่ 1 และระหว่างต้นเดือน มกราคม 2519 ถึงปลายเดือน ธันวาคม 2527 จำเลยทั้งสองได้ไถทำลายทาง สาธารณประโยชน์ทางด้านที่ดินติดกับที่ดินของโจทก์ ทำรั้วปิดกั้นไม่ให้โจทก์ผ่านเข้า ที่ดินของโจทก์ ต้นเดือนธันวาคม 2528 ถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2531 จำเลยทั้ง สองร่วมกันขุดบ่อน้ำขนาดกว้าง 3 วา ยาว 4 วา และลึก 2 วา เพื่อนำดินจากการขุด บ่อไปขาย และนำเจดีย์บรรจุอัฐิบรรพบุรุษของจำเลยทั้งสองมาตั้งไว้กลางทาง สาธารณประโยชน์ด้านติดกับที่ดินโจทก์ ทำให้โจทก์ไม่สามารถใช้ทาง สาธารณประโยชน์ได้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองเปิดทางสาธารณประโยชน์ให้มีขนาด กว้าง 5 วายาว 120 วา รื้อรั้ว กลบบ่อน้ำ และนำเจดีย์ออกจากทางสาธารณประโยชน์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ระหว่างที่ดินของโจทก์กับจำเลยทั้งสองไม่มีทาง สาธารณประโยชน์ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง จำเลยทั้งสองไม่เคยไถทำลายบุกรุกเข้า ครอบครองทางสาธารณประโยชน์ บ่อน้ำและเจดีย์อยู่ในเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่ดินของโจทก์ไม่ได้ถูกปิดล้อมมีทางเข้าออกทางอื่น โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มี อำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาห้ามจำเลยทั้งสองกระทำการใด ๆ อันเป็นการ ปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์พิพาท ตามเส้นประสีดำในแผนที่วิวาทเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งมีความกว้าง 1 วา จากแนวเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 5361 และ 9044 ตำบลทุ่ง น้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ยาวตลอดแนวเขตที่ดินตามแนวเส้น ประสีดำ นอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

โจทก์ และ จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

### โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาข้อแรกว่า ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่ามีทางพิพาทอยู่ระหว่างที่ดินของโจทก์และที่ดินของจำเลยทั้งสองหรือไม่ ไม่ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทกว้างเท่าใดการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าทางพิพาทกว้าง 1 วา เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นเพราะจำเลยทั้งสองให้การว่าไม่มีทางพิพาทเท่านั้น ไม่ได้ให้การปฏิเสธว่า ทางพิพาทกว้างเท่าใด เมื่อโจทก์พิสูจน์ได้ว่ามีทางพิพาทแล้วทางพิพาทย่อมต้องมีความกว้างตามที่ฟ้องเห็นว่า จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้ว่าไม่มีทางพิพาทซึ่งเท่ากับต่อสู้ถึงความกว้างของทางพิพาทด้วย ศาลจึงต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า มีทางพิพาทหรือไม่ ถ้ามีกว้างเท่าใด ฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยถึงความกว้างของทางพิพาทจึงไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นและวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าทางพิพาทกว้าง 5 วาและเห็นว่า คดีนี้โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์จึงเป็นฝ่ายแพ้คดีในชั้นอุทธรณ์ ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์ให้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์เป็นพับ โดยโจทก์ไม่ต้องใช้แทนจำเลยทั้งสองนั้นเป็นคุณแก่โจทก์มากอยู่แล้ว

### พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ